

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 323/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายขุนแผน สร้อยทอง

จำเลย

นายขุนแผน สร้อยทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า บัดนี้จำเลยพอใจในผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไปจึงขอถอนคำร้อง ของจำเลย ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2530 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 91 ฯลฯ ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง จำคุก 2 ปี ความผิดฐานพกพาอาวุธปืน ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปีรวม 2 กระหน่ง จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยแถลงในคำร้อง ประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 21 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 2)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านแล้ว(อันดับ 23)

ก่อนศาลชั้นต้นได้รับคำสั่งคำร้องดังกล่าว จำเลยยื่นคำร้องนี้โดยทนายจำเลย เป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง ศาลชั้นต้น สั่งคำร้องว่า ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 24)

หมายเหตุ